

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【13】

제 목 공사계약 설계변경 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부(이하 “* * * * 부”라 한다)는 본부 내 토목, 건축 설비의 유지 정비 관리업무와 사옥, 사택 및 부대건물의 기계, 전기 설비 신증설 및 개보수에 관한 설계, 시공을 총괄하고 있다.

이에 따라 위 부서는 본부 내 실내체육관 신축을 위해 20xx. xx. xx. (주)■■■■■■■■■■와 “○○○ 실내체육관 신축공사(건축, 기계)” 계약을 체결하였고 “제x, x 회처리장 매립 만지구역 복토공사”를 위해 20xx. xx. xx. 주식회사 ■■■■■■과 공사계약을 체결하고 공사를 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「계약업무처리기준」 공사계약일반조건 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 발주자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하며 산출

내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다)을 곱한 금액으로 한다고 되어 있다.

그리고 같은 기준 제49조(불가항력)에 따르면 불가항력이라 함은 태풍, 홍수, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생 등의 사유로 인하여 공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다고 되어 있다.

우리 회사 「공사관리규정」 제19조(공사통보서)에 따르면 공사감독원은 계약 상대방에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행하고 그 사본을 보관하여야 하며 같은 규정 제20조(감독일지)에 따르면 공사감독원은 감독결과를 기록유지하고 감독일지에는 공사 착공, 공사중지 및 공기변경 등의 특기사항을 기록하여야 한다고 되어 있으며 같은 규정 제29조(공사기간변경사유의 보고)에 따르면 공사기간 변경사유가 발생하면 공사감독일지에 그 사실을 기록하고 공사시공부서장에게 보고하고 공사통보서로 그 사실을 계약상대자의 현장대리인에게 통보하도록 되어 있다.

그리고 「산업안전보건법」 제70조에 따르면 태풍, 홍수 등 악천후, 전쟁 그 밖에 계약상대자가 통제할 수 없는 사태의 발생 등 불가항력의 사유가 있는 경우 건설공사도급인이 산업재해 예방을 위하여 공사기간의 연장을 요청하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 공사기간을 연장하여야 한다고 되어 있다.

따라서 산출내역서에 없는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로

산정한 단가에 예정가격 대비 낙찰율을 적용하여야 하고 불가항력에 따라 산업재해 예방을 위하여 공사가 중지되었을 경우 공사감독원은 공사 중지 등 특기사항을 기록하고 담당 부서장에게 보고한 후 공사통보서로 공사기간 변경 사실을 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 공사계약 변경 업무관리실태를 점검한 결과, 다음과 같이 업무처리가 미흡한 건을 확인하였다.

가. 제x, x회처리장 설계변경 시 낙찰율 오적용

* * * * 부는 제x, x회처리장 복토공사를 시행하면서 토사 운반 방법이 당초 육상운반에서 해상운반으로 변경할 필요가 있고 복토물량이 증가하여 20xx. xx. xx. 설계변경을 시행하였다.

토사 해상운반의 경우 당초 공사비용 산정시 없던 신규비목에 해당되어 토사 해상운반과 물양장에서 제x, x회처리장까지 육상운반에 대한 공사비용을 표준품셈을 적용하여 산정한 후 예정가격대비 낙찰율을 적용하지 않고 예산대비 낙찰율을 적용하여 공사비용을 증액하였고 이를 확인하지 못하여 [표 1]과 같이 공사비를 과다 정산하여 회사예산을 낭비하였다.

[표 1] 낙찰율 오적용에 따른 공사비 과다 정산 명세

(단위 : 원)

구 분	예산대비 낙찰율(xx%) 적용	예정가격대비 낙찰율(xx%) 적용	차 이
변경금액			

나. 실내체육관 공사기간 변경 부적절

****부는 공사기간 중 태풍 및 장마기간 우천으로 인한 작업 중지 사항은 불가항력에 해당된다고 판단하고 [표 2]와 같이 2차례에 걸쳐 공사기간을 연장하였다.

[표 2] 불가항력에 따른 공사기간 연장

구 분	연장 일수(휴일포함)	연장 사유
1차 변경('xx. xx. xx.)	x일(x일)	태풍 x일, 장마 x일(우천으로 인한 작업 취소일)
2차 변경('xx. xx. xx.)	x일(x일)	장마 x일(강우량 10mm 이상 적용)

그러나 태풍은 「산업안전보건법」 및 공사계약일반조건에 불가항력에 해당된다고 명확히 명시되어 있으나 강우량에 따른 악천후에 대한 기준은 별도¹⁾로 명시되어 있지 않아 기타 악천후에 따라 산업재해 예방을 위한 공사중지가 있었다면 「공사관리규정」에 따라 감독일지 및 작업일보에 해당 내용을 기록하고 공사통보서를 발행하여 객관적인 증빙자료를 갖추고 공사기간 변경을 시행함이 마땅하다.

그런데 위 부서는 실제 작업중지가 있었는지 확인할 수 있는 작업일보, 공사통보서 등 객관적인 증빙자료 없이 계약상대자의 요청에 따라 기상청 강우량 자료를 참고하여 장마기간 우천일 x일에 대하여 공사기간 연장을 시행하였고 객관적 근거 없이 x일 공사기간이 연장되면서 연장기간 동안 발생한 간접비 또한 정산하여 회사예산을 낭비하였다.

1) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지)에 따르면 사업주는 비 또는 눈으로 근로자가 위협해질 수 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 한다고 되어 있으나 악천후에 대한 강우량 기준은 없음

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 예산대비 낙찰율이 통상적으로 예정가격대비 낙찰율보다 낮아 잘못 적용했음을 인정하였고 공사기간 변경과 관련하여 향후에는 공사관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 앞으로 공사계약 설계변경 시 낙찰율 오적용 및 객관적인 증빙자료 없이 공사기간 연장을 하지 않도록 업무를 철저히 하시고,
(주의)

○○○○본부장 및 ◎◎◎◎본부장은 공사계약 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부	PPP	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부	
○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * * * 부	JJJ	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		◎◎◎◎본부 * * * * 부	